

עין משפט  
נר מצוה

לֶאָה א מ״י פ״ח מהל' עדות הלכה ג כנג עשין קט טושיע"מ מ"מ סומן כח ספק ד':
**ב** ב ג ד ה מ״י פ״ח מהלכות טומאת מת הלכה ג:
**בא** ו טושיע"מ מ"מ סומן כח ספק יג:
**בב** ז ח טושיע"מ מ"מ סומן מו ספק י':

—●●●—

תוספות רי"ר

מעידים ולמה אומר הברייתא שאין נאנסינ ורי"ג אמר תרי ותרי נינהו תשובה בודאי כי אמרי להו גולגים אתם או קרובים אתם נאמנים משום דמסלקי להו מתורת עדות לגמרי אכל כשאומרים קטנים הייתי או קרובים הייתי כיון דמודו דהשתא בני עדות נינהו ומסדרי על דהיא זימנא בלחוד היו להו תרי ותרי דהא השתא הם כשרי לעדות ואמרי לה היינו קטנים שאין נאמנים ומגבין ביה לא היינו קרובים ומשקא לא מהימנין לבתראי. ומקשינן אמאי קאמר ת"ק אכל כשאומרים קטנים תרי ותרי נינהו ועל כולן מקשינן בין על אנוסים היו קטני על קטנים היו בין על קרובים היו אלא איי נחמן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי ממונא בחזק מרה מירי דהוא אנטיא דבר שטיא דבר שטיא זבין נכסיה פירושו מכר קרקעותיו אתו בי תרי בריא כשהוא חלים זבן פי' ואתו בי תרי ואמרו כשהוא שוטה זבן ואי"א אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי נכסים בחזקת בר שטיא פי' ואנ"פ שפט המלוה מוציאם מידו דשלא כדון תפס דומיא דבר שטיא שהיה הנכסים ביד הלוקח ואריג דאוקי נכסים בחזקת בר שטיא ולא אמרן פי' אוקי נכסים בחזקת בר שטיא אלא דאית ליה חזקה דאבהתיה פירוש חזקה שנסכים הללו היו של אבותיו אבל לית ליה חזקה דאבהתיה אלא חזקה דנפשיה פירוש שקאנס הוא והוחזקו בידו אמרינן כשהוא שוטה זבן וכשהוא שוטה זבין פי' כקנייתו כן מכירתו ואין חזקתו חזקה לבטל מכירתו ע"י כפי"ג דיבמות: א"ר אבהו אין מדימין את העדים איך כפניהם ומתקשינן את העדים שלא כפניהם והומה שלא כפניהם נהי דהומה לא היו הכתשה מיתה היו פירוש בהומה דמעש בכאמר זמם בעי' כפניהם אבל בהכתשה דלא מיענש אל בעי' כפניהם (פי' המורה נהי דהומה לא היו לעונשן לא נפשות ולא ממון הכתשה היו לבטל עדותן): אמר מר או שכת"י יוצא ממקום אחר משטר שקרא עליו ערעור והוחזק בב"ד אין נאמנים קרא עליו ערעור אין לא קרא עליו ערעור והוחזק בב"ד לא מטיע ליה לרבי אסי דאמר ר"א מקיימן את השטר

שטרו בצ"ד ויש לומר דע"א בשטר לא חשיב שטר אלא אותו שיש בו שני עדים דומיא דספר מקנה והא דלומר כנגט פשוט (צ"צ דף קסה.) עד אחד בכתב ועד אחד בעל פה אין מאטרפין דמשמע הא שנים בשטר אפילו בשתי אגרות מאטרפין התם מיירי כגון שהאחד בשטר והאחד בעל פה לא שאומר שראה הוא המלוה אלא שראה מסירת השטר מלוה למלוה דהוי כשנים החמומים בשטר לר"א דלמר עדי מסירה כרתי ועוד דצירושלמי מפרש עד א' בשטר היינו שנים חמומים בשטר וקיימו כתב ידו של אחד ולא מצאו לקיים כתב ידו של שני ומ"מ נהי דעד אחד לא חשיב שטר לענין שאלם יבואו עדים ויאמרו כן ראינו בשטר דחשיבין להו כעד מפי עד עדות מיהא הוי ויכול לשלוח כתב ידו לצ"ד ולא חשיב מפייהם ולא מפי כתבם כיון שהוא זכר העדות ורש"י פי' בצירוס החומש<sup>א</sup> מפייהם ולא מפי כתבם שלא ישלח בכתב עדותו לצ"ד א"נ אומר ר"י דע"א מועיל בשטר אם יש שני שטרות בכל אחד חמוס עד א' חשבו כשטר שלם וכ"ת א"כ בשמעמין יציא כתבו לצ"ד אפילו אינו זכור כלל ויש לומר דלא חשיב שטר אלא כשעשוי מדעת שניהם מדעת הלוה שהוא חייב לזאת שטר אצל אצל שכותב עדותו שלא מדעת הלוה לא חשיב שטרא והקשה ה"ר שמואל מוורדוין דלמר בחזקת הצמים (צ"צ דף מ. וסז) מחאה בפני שנים ואי"ל לומר כחזבו ומה מועיל כחזבו כיון דאין עשוי מדעת המחזיק ולפי מה שפירשנו דעדות מיהא הוי כל זמן שזוכר אתי שפיר מיהו בלאו הכי מתקן ר"י דגבי מחאה הקילו שאינה אלא מדרבנן דהכי נמי הקילו לומר דמחאה שלא בפניו היא מחאה אע"פ שלפעמים לא ישמע וסמכו על זה דחבך חצרה אית ליה וכן במודעה בפני שנים הקילו לכתוב להגיל אנוס מאונסו ועוד אומר ר"י דלא צענין דעת שניהם והכל היה יכול להציל שטרו כפי הים כתוב כמקוץ שטרות אצל הכא מיירי שאינו כתוב כסדר השטר אלא זכרון דברים בעלמא וממוח הירושלמי נראה לפי' צענין אחר סוגיא זו דקאמר התם רב הונא כרבי ור' יוחנן כרבנן פירוש כשהעדים צאים לקיים חתימתן אם זוכרין המלוה בלא שטר אפי' לרבי א"ל לרף עמיהן אחר מן השוק דעל מנה שצטטר הן מעדיין וכשאין זוכרים המלוה אפילו ע"י השטר אפי' רבנן מודו דלריבין לררף עמיהן

דעל כרחין אין מעדיין אלא על כתב ידן וכי פליגי היינו כשזוכרין המלוה ע"י השטר דלריבנן חשיב זכירה ועל מנה הן מעדיין ולרבי לא חשיב זכירה ולשון כותב אדם לא משמע הכי: **אחד** חדשות ואחד ישנות. תימה דהכא מוכיר שאינו פשוט קודם וכן בזהוולך (יבמות דף מה.) לא יתארסו ולא יעשו עד שיהי להן ג' חדשים אחד צמולות ואחד צעולות מוכיר אירוסין קודם ינשואין וצמולות קודם צעולות דהיינו שאינו פשוט קודם וצרי"ה (דף טז:) מן אחד יבנה ואחד כל מקום שיש בו צ"ד התם נקט דבר פשוט כרישא וכן בצ"ק (דף יז:) אחד החופר בור שית וימנעה ובזמנ' סוטה (דף מג.) אחד הבונה ואחד הלוקח כו' גבי מערכי מלחמה ורש"י נמי גריס בצ"ק דסוכה (דף כ. וסז) גבי מחללת גדולה שעשאה לשכיבה טמאה ואין מסככין בה רבי אליעזר אומר אחת קטנה ואחת גדולה ופריך א' גדולה וא' קטנה מצעי ליה והיה כתוב בצפריים להפך ורש"י מהפך הגירסא משום דדרך התנאים להזכיר הפשוט קודם ואומר רי"י) דהיכא דקאי אפלוגמא או אקרא מוכיר שפשוט קודם כי ההיא דפליג ר' אליעזר א"ר בסוכה והוא ליה למימר אחת גדולה שאחת מודה וכן קחד יבנה פליג אדרי' אליעזר דלמר לא התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהו מוקעין אלא ביבנה בלבד וצב"ק (דף יז:) ובסוטה (דף מג.) קאי אקרא אכל הכא ובהוולך לא קאי אמידו אין להקפיד אחיז נשנה תחלה: ינוע' מוס' שנת כ. ד"ה אחד שנת ועי' מוס' קדושין יג. ד"ה כספן: **במאורת**. פירש כגונטרס דצקרוצות אפילו חדשות טמאות משום דלואל איחי לחודה ואין ידוע אם קברה שם אצל רחוקה דדצרא איניש צהדה ואלמלי קברה איניש דלואל צהדה היה מגלה ולפיכך ישנות טמאות דלע"פ דדצרא איניש צהדה נשמחם הדבר וקשה לררין דאם כן אמאי) צ"ל בצמוך דדצרא איניש צהדה ולבית הקברות אולא לא הוה ליה למימר אלא דצרא איניש צהדה ותו לא ולכן טפי חדשות טהורות דאם איתא דקברה שם היה הדבר ידוע ועוד אי לבית הקברות אולא ישנות אמאי טמאות ונראה לר"י כר"ח דפירש דישנות טמאות אפילו רחוקות דחיישין שמה קרוצות היו שהיה העיר אכלה ומרז ולפי זה לא נאמר משום דדצרא איניש צהדה היה ידוע יותר ולהכי איזטרין לומר ולבית הקברות אולא: **עיר"ה** מציאו. פירש דבינו מנחל כלע ותלו הטומאה בצומה כלע והשאר טהור: על

## האשה שנתארמלה ב: פרק שני כתובות

ואי לורבא מרבנן הוא. העד: אפי' לעצמו. של בעל דין. דלורבא דרבנן אי לאו דכי רמי אנפשיה מדבר שפיר לא הוה סמין אספיקא למיקס ואסהודי: מחסם. מגמגם. תמה על רב אשי שהעיד בדבר: הפלוגיוס. מילי קרקע. ודך בני אדם לקצור בתל משום דאין בני אדם מטין מן

הדרך לעצור עליו. ועיר ודרך לקמן מפרש לה: אחד חדשות. שאין זמן רחוק שלא היה כאן תל דאיכא למימר כיון דחדשה היא אם איתא שנקצר שם מת מדבר דכיר ליה אפ"ה טמאות מספק דכיון דסמוכה לעיר איכא למימר אשה יחידה הלכה וקברה שם נפל שלה: רחוקות. דאין אשה יחידה הולכת שם: חדשות טהורות. דאם איתא דנקצר ביה הו ידעי ליה: ישנות טמאות. שכבר נשמחם הדבר מן היודעים: ואיזו היא קרוצה. לעיר שאנו אומרים עליה שאף חדשה טמאה חמשים אמה: ואיזו היא שנה. שאנו אומרים עליה שאפי' היא רחוקה טמאה ששים שנה: שאין קרוצה הימנה. אצל אם יש קרוצה הימנה אפי' היא צמוך חמשים אמה הויה כרחוקה וחדשה טהורה דאם איתא דהלכה אשה יחידה לקצור לא שצקה קרוצה הימנה ואולא לגבי דהן: שאין אדם וזכר. שאין אדם אומר זכור אני שלא היה כאן תל וצימי נעשה תל זה כאן: עינה מצאו. עליה בעלמא מצאו חכמים והחזיקו בה לתלות עליה ולטער את ארץ ישראל במסכת נזיר צפיק חצרה. אלמא מספיקא לא מחזקין טומאה צקרקעה של ארץ ישראל: וטיערו אם איי גרסי' ולא גרסינן כל: דמסרמי בין השמשום. של ערצ השבת ואין שהות לילך עד בית הקצרות: ומוזי שחין. שאצריהן גופלין או שחמתין אותן. ואכר מן החי מטמא כאכר מן המת כדאמרין בעהור והרועז (חולין קטז:): ש"מ. מדקתני לעיל איזו היא ישנה ששים שנה וטעמא משום דלא דכירי לה הוא האי שהדות' כו': אצל הכל. שעשאוהו עד דדבר אפילו טוזה נמי סמכין אסהדותיה: אי מסהדי: בתני' הוי אלו נאמנין. דאיכא תרי סהדי דמסהדי אכל כתב וכתב: זריזים לררף עמהן אחר. שיכיר כתב ידי שניהם דמרי סהדי צעין אכל כתב וכתב וטעמא מפרש בגמרא: על

לרב כהנא א"ל מדכיר מה ההוא סהדותא א"ל לא א"ל ולאו הכי והכי א"ל לא ידענא לסוף אדכיר ר"א ואולי אסהדי ליה תזי' לרב כהנא דהוא קא מחסם פי' מגמגם פי' לתמוה על ר"א שהעיד בדבר א"ל מי סברת עד ספקכנא אנא אמאי אנפשאי ואידכיר עיין בפסקי בפרק ד' אחין: בתני' זה אומר זה כתב ידי וזה כתב ידו של חברי וזה אומר זה כת"י שלי וזה אומר זה כתב ידו של חברי וזה אומר זה כתב ידו של חברי וזה אומר זה כת"י צריכים שצטרף אחר עמון דברי רבי וחכ"א כל אחד העיד על שלו ועל של חברי יש שני עדים אכל החימה וחתומה ואם כל אחד ואחד מעיד על שלו ולא על של חבריו צריכים לצרף עמון אחר שיכיר שתי החתימות שיבואו על כל החימה שני עדים. וחכמים סברי כל אחד נאמן על חתימתו שבודאי כשבאו העדים לקיים חתימת עדים אחרים צריכים להיות שנים על כל החימה וחתומה אבל כשעדי השטר הן בעצמן מקיימן חתימתן אין צריקין צירוף אלא כל אחד נאמן לומר זה כתב ידי ופריש תלמודא טעמיהו

מסורת הש"ס

א) אהלת פטיו" מ"ה, ב) מיר סה: ג) נדברים יט פטיו"ו, ד) וי"מ הכא דנקט אחד חדשות לפי שכל דבר חדש הוא תחלה ואח"כ יכן וזמו ק' בליווסין קודם ינשואין וצמולות שם קודם צעולות. ומ"מ קשה דצפרק כיצד עולין (דף פה.) קאלמר אחד עלם שיש בו מוח ואחד עלם שאין בו מוח אע"פ שאין בו מוח פשוט יותר שיש בו מוח ועלם ולא תפארו בו והסם לא שייך האל טעמא ולרין דפרש כדפרי"י. ת"י עה"ג, ה) ומי למימר דתרי טעמי לטיבואה נקט. [מ"י],

—●●●—

גליון הש"ס

נב' שאין זוכרה. עיין מוס' יו"ט פ"ב מ"ג דצ"ב ד"ה לא יסומן:

—●●●—

תוספות רי"ר (המשך)

אם עשהו עד בדבר וירא לטכחו וכתבו על חתימת קלף ומצניעה ומעיד ע"פ אותו כתב אפילו לאחר כמה שנים אי"ר הונא והוא שזכורה מעצמו פי' בלא דאיתא השטר זוכר צות מעדייתו מצאלי ואין זה מדבר משטר שיצא מת"י ומסרו למלוה או ללוקח דהתם אע"ג דלא דכירי לטהרותיה כלל כיון שמעיד שזה כת"י ומקיים חתימתו או אחרים מעדיין על חתימתו השטר קל עוף על פי שאינו זוכר עדותו ואע"פ שמת חתימתו קיימת שעדים המעידים על השטר נעשה כמי שחקרה עדותן בב"ד ולא מיירי הכא אלא בעודו חתה ידו כגון ספר דברותו שאדם כותב בו עסקיו שלא ישכתב גם העדות זו שמוארה לו בפח כתבה שם שלא שכתבת ומי"ה אי"ר הונא והוא שזכרה מעצמו אבל אם שכתב בטל ככתבו ואל יראה ויעיד מתוך כתבו ואהני ליה כתבא שיעיין שם לפריקם ולא (שטרותא) [שכתבתן] ור"י אמר אף על פי שאינו זוכרה מעצמו פי' אלא לאחר שראה השטר גותן בלבו ויזכירי שלא נכתבהו כמנו בן כך רק כשמוכרים אותו נזכר אבל אם אינו נזכר כלל לא דהכי מחזיקין בפרק ד' אחין לינתווח גבי עדים אם מדכירי ליתוי ולסהדי ואי לא זמנין דהוי כמכתב ומסהדי ורחמנא אמר מפייהם ולא מפי כתבם: (אורב"א) [נאמן רבא] שמע מניה מר' יוחנן הני תרי ידידי ביהדותא ומונשי חד מנייהו מדכירי ליה חברי' ומדכר איבעיהו להו מלוה בעצמו מאי פי' אם בעל דין מוכיר עד שנוכר מאי ר"ח אמר אפילו מלוה בעצמו מר בר אשי אמר (אפי' מלוה בעצמו לא והלכתא מלוה בעצמו לא ואי צורבא מרבנן אפילו מלוה בעצמו פי' דאי לא רמי אנפש' ומדכיר שפיר לא הוי סמין אספיקא למיקס לתסהדי כי הא דרב אשי רה"ל סהדותא

<sup>[1]</sup> צ"ל והומה שלא כפניהם ומתקשינן את העדים שלא כפניהם והומה לא היו הכתשה מיתה היו פירוש בהומה

<sup>[2]</sup> דמעש בכאמר זמם בעי' כפניהם אבל בהכתשה דלא מיענש אל בעי' כפניהם (פי' המורה נהי

<sup>[3]</sup> דהומה לא היו לעונשן לא נפשות ולא ממון הכתשה היו לבטל עדותן): אמר מר

<sup>[4]</sup> או שכת"י יוצא ממקום אחר משטר שקרא עליו ערעור והוחזק בב"ד אין נאמנים קרא עליו ערעור אין לא קרא עליו ערעור

<sup>[5]</sup> ווחזק בב"ד לא מטיע ליה לרבי אסי דאמר ר"א מקיימן את השטר

<sup>[6]</sup> צ"ל והומה שלא כפניהם ומתקשינן את העדים שלא כפניהם והומה לא היו הכתשה מיתה היו פירוש בהומה